P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIANTO ALS ANTO ALS BAPAK KEMBAR BIN RASMIN;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 26 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun RT 007 RW 005 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdiyanto Als Anto Als Bapak Kembar Bin Rasmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSDIYANTO Als ANTO Als BAPAK KEMBAR Bin RASMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (buah) plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,60 (tiga koma enam nol) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
   - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
   - 1 (satu) buah plastic bening;

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (unit) handphone merk Infinix X688B warna biru muda dengan nomor SIM Card 082260406199 dengan Nomor IMEI I 355023192758608 dan IMEI 2 3550231
- 1 (unit) sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 6408 YB

  Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Als ANTO Als BAPAK KEMBAR Bin RASMIN, pada hari Sabtu, tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 21.50 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.20 Wib, Sdr. JEPRO (masuk dalam DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan tidak memiliki uang dan memesan narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak ½ (setengah) gram. Sdr. JEPRO kemudian meminta Terdakwa untuk bertemu didekat rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. MAMBO (masuk dalam DPO) yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah namun kemudian Terdakwa tidak bisa datang pada saat itu

- Bahwa keesokan harinya Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 09.28 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. JEPRO dan menanyakan transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan dan kemudian Terdakwa berangkat bekerja. Sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi Terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkan dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa sekira jam 21.50 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB pergi menemui Sdr. JEPRO. Sesampainya di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu, Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada genggaman tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan diberhentikan oleh saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARDIAS dan saksi AHMAD dan meminta Terdakwa mengambil bungkusan yang terjatuh, Terdakwa mengambil dan membuka bungkusan tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening, selanjutnya Terdakwa mengaku 1 (satu) paket plastic tersebut berisi narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 2 ½ (dua setengah) gram milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. JEPRO dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan transaksi jual beli narkotika tersebut dilakukan didekat rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah namun pada saat petugas kepolisian mendatangi rumah Sdr. MAMBO baik Sdr. JEPRO maupun Sdr. MAMBO tidak berada ditempat.
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 yang diakui merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0267 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0267.K berupa 1 (satu) amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto : 0,2752 gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menerima narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa RUSDIYANTO Als ANTO Als BAPAK KEMBAR Bin RASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Als ANTO Als BAPAK KEMBAR Bin RASMIN, pada hari Sabtu, tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutus perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.20 Wib, Sdr. JEPRO (masuk dalam DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan tidak memiliki uang dan memesan narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak ½ (setengah) gram. Sdr. JEPRO kemudian meminta Terdakwa untuk bertemu didekat rumah Sdr. MAMBO (masuk dalam DPO) yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah namun kemudian Terdakwa tidak bisa datang pada saat itu sehingga kemudian transaksi jual beli narkotika dilakukan Terdakwa bersama Sdr. JEPRO pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu, Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada genggaman tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi atas adanya orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga setelah melakukan pengamatan saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mendatangi seorang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melihat Terdakwa menjatuhkan bungkusan yang awalnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARDIAS dan saksi AHMAD dan meminta Terdakwa mengambil bungkusan yang terjatuh, Terdakwa mengambil dan membuka bungkusan tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening, selanjutnya Terdakwa mengaku 1 (satu) paket plastic tersebut berisi narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 2 ½ (dua setengah) gram milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. JEPRO dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan transaksi jual beli narkotika tersebut dilakukan didekat rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah namun pada saat petugas kepolisian mendatangi rumah Sdr. MAMBO baik Sdr. JEPRO maupun Sdr. MAMBO tidak berada ditempat.
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 yang diakui merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0267 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0267.K berupa 1 (satu) amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto : 0,2752 gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa RUSDIYANTO Als ANTO Als BAPAK KEMBAR Bin RASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Bayu Trisakti Bin Tirtanadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 Anggota Satuan Reserse Narkoba bertempat di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 202**4** sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkat oleh terdakwa dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yaitu di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dan melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa diberhentikan oleh Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatlah barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu dengan berat 2 ½ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 yang diakui merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO.

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripda Gustianor Bin Misran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 Anggota Satuan Reserse Narkoba bertempat di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 202**4** sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkat oleh terdakwa dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu.
   - Bahwa sekira pukul 21.50 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yaitu di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu.

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dan melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa diberhentikan oleh Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatlah barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu dengan berat 2 ½ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 yang diakui merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ardias, S.H., bin Tusi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 Anggota Satuan Reserse Narkoba telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian bersama dengan Saksi Gustianor dan Saksi Bayu dari Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkat oleh terdakwa dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.50 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yaitu di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dan melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan Saksi Gustianor bersama anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapatlah barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu dengan berat 2 ½ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 yang diakui merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dan melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh dan Terdakwa menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka didapatlah barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu dengan berat 2 ½ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi Terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkat oleh Terdakwa dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yaitu di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (buah) plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,60 (tiga koma enam nol) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah plastic bening;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (unit) handphone merk Infinix X688B warna biru muda dengan nomor SIM Card 082260406199 dengan Nomor IMEI I 355023192758608 dan IMEI 2 3550231;
- 1 (unit) sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 6408 YB;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa;

Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0267 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0267.K berupa 1 (satu) amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto : 0,2752 gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Dambung Matan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar awalnya hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dan melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh dan Terdakwa menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka didapatlah barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu dengan berat 2 ½ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi Terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkat oleh Terdakwa dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yaitu di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0267 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0267.K berupa 1 (satu) amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto : 0,2752 gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,24 (tiga koma dua empat) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **Rusdiyanto als Anto als Bapak Kembar bin Rasmin** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0267 tanggal 22 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0267.K berupa 1 (satu) amplop/Catch Cover/Sachet/Bungkus (Netto : 0,2752 gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dan melintas di Jalan Dambung Matan RT.002 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas, pada saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh dan Terdakwa menjatuhkan bungkusan berisi paketan narkotika jenis shabu yang awalnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka didapatlah barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu dengan berat 2 ½ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. simcard 082260406199 merupakan alat untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. JEPRO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KH6408YB yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. JEPRO;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib Sdr. JEPRO menghubungi Terdakwa namun telepon dari Sdr. JEPRO tidak terangkat oleh Terdakwa dan Sdr. JEPRO memberitahukan melalui chat meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil narkotika. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Sdr. JEPRO hanya meminta ½ (setengah) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu dan sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yaitu di depan rumah Sdr. MAMBO yang beralamat di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEPRO kemudian Sdr. JEPRO memberikan bungkusan kertas putih berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian menanyakan banyaknya narkotika tersebut dan Sdr. JEPRO menyampaikan bungkusan tersebut berisi narkotika tersebut dengan berat 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan akan membayar dalam waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkotika kepada Sdr. JEPRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 21.50 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (buah) plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,60 (tiga koma enam nol) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah plastic bening dan SIM Card 082260406199 oleh karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (unit) handphone merk Infinix X688B warna biru muda dengan nomor IMEI I 355023192758608 dan IMEI 2 3550231 dan 1 (unit) sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 6408 YB digunakan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiyanto als Anto als Bapak Kembar bin Rasmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (buah) plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,60 (tiga koma enam nol) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
   - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
   - 1 (satu) buah plastic bening;
   - SIM Card 082260406199;

   Dimusnahkan;
   - 1 (unit) handphone merk Infinix X688B warna biru muda dengan nomor IMEI I 355023192758608 dan IMEI 2 3550231;
   - 1 (unit) sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 6408 YB;

   Dirampas untuk Negara;

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Friady, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Fransiskus Sinurat, S.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)